

საქართველოსა და ევროკავშირის ზოგადი ქვეყნის ანტიკორუფციული რეგულაციები

ქეთევან კრავეიშვილი,
ბიზნესის ადმინისტრირების დოქტორი

რეზიუმე

კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლა მსოფლიოს უმნიშვნელოვანესი გამოწვევაა. 21-ე საუკუნის დასაწყისში კორუფციის მოსპობა ბიზნეს კლიმატის გაუმჯობესების სინონიმი იყო. დღეის მდგომარეობით მსოფლიო მასშტაბით არაერთი ანტიკორუფციული მექანიზმი იქნა შემუშავებული და პრაქტიკაში დანერგული.

მიუხედავად იმის, რომ როგორც ევროკავშირის ქვეყნებში ასევე საქართველოში საკმაოდ დაიხვეწა ანტიკორუფციული კანონმდებლობა, პრობლემა რჩება მის აღსრულებაში. ასეთი უმოქმედობა კი სტიმულია კორუფციული გარიგებების არსებობისათვის.

წინამდებარე ნაშრომში მიმოხილულია კორუფციის აღქმის ინდექსის (CPI) მიხედვით შერჩეული ევროკავშირის ზოგიერთი ქვეყნის (დანის, საფრანგეთისა და და ლიტვის) და საქართველოს ანტიკორუფციული რეგულაციები.

საკვანძო სიტყვები: კორუფცია, ანტიკორუფციული რეგულაციები, კორუფციის აღქმის ინდექსი.

ANTI-CORRUPTION REGULATIONS OF GEORGIA AND SOME OF THE EU COUNTRIES

Ketevan Kraveishvili

Resume

Fight against corruption is the world's most important challenge. In the beginning of the 21st century corruption was synonymous of improvement of business climate. As of today, many anti-corruption mechanisms have been developed and practiced in the world.

Despite the fact that in the EU countries and in Georgia the anti-corruption legislation has been improved, but problems in its execution still remains. Such inactivity is a stimulus for the existence of corruptions.

In this paper is given an anti-corruption regulations of Georgia and some of EU countries which were selected by the Corruption Perception Index (CPI) data.

ძირითადი ტექსტი

კორუფციის პრობლემა სახელმწიფოს ეკონომიკური, პოლიტიკური და სოციალური სტაბილურობის მხრივ ერთ-ერთი უმთავრესი ფაქტორია. კორუფცია პირდაპირ გავლენას ახდენს ინვესტიციების მოზიდვაზე. შესაბამისად ინვესტორებს სჭირდებათ ერთიანი საინფორმაციო ბაზა, საიდანაც მიიღებენ ინფორმაციას ამა თუ იმ ქვეყანაში არსებული კორუფციის დონის შესახებ. ასეთი მაჩვენებელია კორუფციის აღქმის ინდექსი.

კორუფციის აღქმის ინდექსის (CPI) გაანგარიშება 1994 წლიდან დაიწყო. მასში თავდაპირველად ჩართული იყო მსოფლიოს 45 ქვეყანა, ხოლო დღეის მდგომარეობით კვლევაში უკვე 176 ქვეყანა/რეგიონი მონაწილეობს.

ევროკავშირის ქვეყნებში არსებული ანტიკორუფციული რეგულაციების დასადგენად სწორედ ამ ინდექსის 2016 წლის მონაცემებზე დაყრდნობით განხორციელდა საკვლევი ქვეყნების შერჩევა, კერძოდ:

- დანია 90 ქულით, რომელსაც საერთო სიაში უკავია პირველი ადგილი ახალზელანდიასთან ერთად;
- საფრანგეთი 70 ქულით, რომელსაც საერთო სიაში უკავია 23-ე ადგილი;
- ლიტვა 61 ქულით, რომელსაც საერთო სიაში უკავია 38-ე ადგილი.

როგორც უკვე ავლინებთ კორუფციის აღქმის ინდექსის (CPI) მიხედვით მსოფლიოში დანია ითვლება ყველაზე არაკორუმპირებულ ქვეყნად. შესაბამისად აქ კორუფციული გარიგებების არსებობის რისკი არ წარმოადგენს ბიზნესისათვის საშიშროებას.

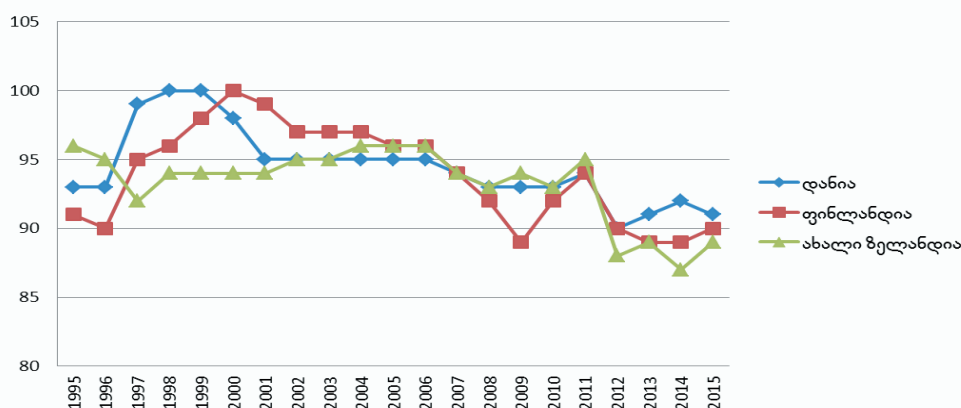
დანის სისხლის სამართლის კოდექსის მიხედვით დასჯადია კორუფციის ყველა ფორმა. კორუფციული გარიგებებისა და თანამდებობის ბოროტად გამოყენების თავიდან აცილებაში წესებსა და რეგულაციებზე უფრო დიდ როლს თამაშობს დანის მოსახლეობის მენტალიტეტი და ინსტიტუციონალური მექანიზმები.

კორუფციის აღქმის ინდექსის (CPI) მიხედვით დანია ფილანდიასა და ახალ ზელანდიასთან ერთად წლებია იღებს უმაღლეს შეფასებას, კერძოდ: დანიაში ასეთი დაბალი კორუფციული რისკების მიუხედავად საერთაშორისო ორგანიზაციებს ხშირად უწევთ კრიტიკა პოლიტიკური პარტიების დაფინანსების გაუმჭვირვალობის გამო.

დანიაში სასამართლოები ითვლება ყველაზე ნაკლებ კორუმპირებულ სისტემად, შესაბამისად მას აქვს კარგი რეპუტაცია როგორც საზოგადოებაში ასევე ბიზნესში.

დანის მაგალითზე კორუფციასთან ბრძოლაში ხაზგასასმელია — საპოლიციო სისტემა, სახელმ-

კორუფციის აღქმის ინდექსი (CPI)



შენიშვნა: შედგენილია ჩემს მიერ კორუფციის აღქმის ინდექსი (CPI) მონაცემებზე დაყრდნობით

ნიფო სერვისები, გამჭირვალე ნორმები და რეგულაციები, საკუთრებისა და ადამიანის უფლების დაცვა, გადასახადების ადმინისტრირების სისტემა და თავისუფალი მედეა სივრცე.

მიუხედავად იმისა, რომ დანიის სახელმწიფო შესყიდვებთან დაკავშირებული კანონმდებლობით განსაზღვრული რეგულაციები საცხებით საკმარისია იმისთვის, რომ ამ სფეროსთან დაკავშირებული პროცედურები იყოს მიუკერძოებელი და გამჭირვალე, მაინც შეიმჩნევა კორუფციის ძალიან დაბალი რისკი. სახელმწიფო შესყიდვებთან მიმართებაში ადგილი აქვს მმართველობის სისუსტეებს და რეგულაციების დარღვევის ფაქტებს. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ დანიაში შემსყიდველი ორგანიზაციების ერთერთ დამცავ მექანიზმს წარმოადგენს ის გარემოება, რომ კორუფციული გარიგებების ფაქტზე დაჭერილ კომპანიებს ეკრძალებათ ტენდერებში მონაწილეობის მიღება.

დანიისაგან განსხვავებით კორუფციის აღქმის ინდექსი (CPI) მიხედვით საფრანგეთი არ იკავებს სიის საპრიზო ადგილებს. აქ კორუფცია ზომიერად გამოხატულია, მაგრამ ის ხელს არ უშლის ბიზნესის განვითარებას. საფრანგეთში კორუფციას ადგილი აქვს მაშინ, როდესაც პოლიტიკოსების და ბიზნესმენების ინტერესები იკვეთება. მიუხედავად აღნიშნულია ქვეყანაში ხელსაყრელი საინვესტიციო გარემოა და კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლისთვის დადგენილია მკაცრი საკანონმდებლო რეგულაციები.

საფრანგეთის სისხლის სამართლის კოდექსის მიხედვით დასჯადია ყველა ტიპის კორუფციული ქმედება, კერძოდ კორუფციულ გარიგებებში მონაწილე ისჯება როგორც თავისუფლების აღკვეთით 10 წლამდე ვადით, ასევე ჯარიმით — ფიზიკური პირებისათვის 150.0 ათასი ევროს, ხოლო იურიდიული პირებისათვის 750.0 ათასი ევროს ოდენობით.

საფრანგეთში კორუფციის ელემენტები შეიმჩნევა წინასაარჩევნო კამპანიების დაფინანსების დროს. აღნიშნულის კარგ მაგალითს წარმოადგენს საფრანგეთის სასამართლოში არსებული საქმე 2007 წელს ნიკოლაჟ სარკოზის მიერ ლიბის ყოფილი დიქტა-

ტორის — მუამარ გადაფისგან და საფრანგეთის ყველაზე მდიდარი ქალბატონის, ლორეალის მემკვიდრის — ლილიან ბეტენკაურტისგან მიღებული წინასაარჩევნო დაფინანსებასთან დაკავშირებით.

მიუხედავად საფრანგეთში არსებული კორუფციული რისკებისა და ერთეული გამონაკლისებისა აქ სასამართლო სისტემა მაინც თავისუფალია და მოსამართლეთა საქმიანობა დამოუკიდებელი.

საფრანგეთში კორუფციის რისკები შეიმჩნევა პოლიციასთან მიმართებაშიც. მართალია საფრანგეთის პოლიცია დაკომპლექტებულია მარალკვალ-იფიციური კადრით, მაგრამ მოსახლეობა მაინც საუბრობს მათი მხრიდან უფლებამოსილების გადაჭარბებასა და მათი მოსყიდვის ფაქტებზე. აღნიშნული პრობლემის აღმოსაფხვრელად 2014 წელს საფრანგეთში შეიქმნა ცხელი ხაზი სადაც ნებისმიერ მოქალაქეს შეუძლია დააფიქსიროს პოლიციელთა მხრიდან ჩადენილი გადაცდომის ფაქტები.

დღეის მდგომარეობით საფრანგეთში ყველაზე კორუმპირებულ მიმართულებად ითვლება სამშენებლო ბიზნესი და სახელმწიფო შესყიდვები.

საფრანგეთში ყველასათვის ცნობილია, რომ სამშენებლო ბიზნესში თითქმის შეუძლებელია მშენებლობის ნებართვის მიღება ქრთამის მიცემის გარეშე. რაც შეეხება სახელმწიფო შესყიდვებს, მიუხედავად 2000-2006 წლებში განხორციელებული ცვლილებებისა, რის შედეგადაც კანონმდებლობაში აისახა კორუფციული გარიგებების თავის არიდების მექანიზმები, საფრანგეთში ამ სფეროში მაინც ყველაზე ხშირად შევხვდებით კორუფციულ ელემენტებს.

კორუფციის რისკები ასევე არსებობს საფრანგეთის საჯარო სერვისების სფეროშიც, რაც გამოიხატება კანონით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დანესებაში. რთული სახელმწიფო რეგულაციები და არაეფექტური ბიუროკრატიული წყობა უარყოფით გავლენას ახდენს ქვეყანაში არსებულ კონკურენციაზე.

საფრანგეთში კორუფციული ელემენტები შეიმჩნევა საგადასახადო სისტემასთან მიმართებაშიც.

აღნიშნული გამოწვეულია იმ გარემოებით, რომ ქვეყანაში დაწესებული გადასახადები საკმაოდ მაღალია და შეიძლება ითქვას, რომ ახრჩობს ფრანგულ ბიზნესს. კერძოდ: საფრანგეთში დღგ შეადგენს 20%-ს, ხოლო მოგების გადასახადი კი - 33%-ს. ამ გადასახდების მოცულობების მიხედვით მსოფლიოს ქვეყნებს შორის საფრანგეთი კამერონის, არგენტინის, ბრზილიისა და ბელგიის შემდგომ გადასახდების სიდიდით მე-5 ადგილზე დგას.

გადასახდებისაგან განსხვავებით კორუფციის რისკებს ადგილი არ აქვს საფრანგეთის საბაჟო სისტემაში. აქ საკმაოდ ეფექტური და კომპანიებისათვის ხელსაყრელი რეგულაციებია. მხოლოდ ერთი საბუთია საჭირო საქონლის საფრანგეთის ტერიტორიაზე/ტერიტორიიდან იმპორტ/ექსპორტისათვის.

ასევე უნდა აღინიშნოს, რომ სარანგეთში მედეა სივრცე თავისუფალია.

რაც შეეხება ლიტვას აქ ვხვდებით რეგულაციათა სიმრავლეს, ხისტ მიდგომებსა და არაეფექტურ ბიუროკრატია, რაც მცირე და საშუალო ბიზნესთან მიმართებაში იწვევს კორუფციული რისკების ზრდას. მიუხედავად აღნიშნულისა ლიტვაში კორუფცია არ წარმოადგენს ბიზნესისათვის ძირითად შემაფერხებელ გარემოებას.

ლიტვაში ყველაზე კორუფციული მიმართულებებია სახელმწიფო შეყიდვები და სახელმწიფო სერვისები. ამ დარგების საქმიანობა არ არის გამჭვირვალე და ხელმისაწვდომი, შესაბამისად ასეთი დამოკიდებულებით ჯანსაღი კონკურენციული გარემოს არსებობას თავად სახელმწიფო უშლის ხელს.

ლიტვის სისხლის სამართლის კოდექსის მიხედვით დასჯადია კორუფციის ფორმები, სადაც ადგილი აქვს ძალაუფლების ბოროტად გამოყენებას, ფულის გათვრებას და თაღლითობას. აღსანიშნავია ის ფაქტიც, რომ ლიტვაში ანტიკორუფციული კანონმდებლობა ხშირად აღსრულებაში არ მოდის, შესაბამისად ასეთი უმოქმედობა სტიმულია კორუფციული გარიგებების არსებობისათვის. ლიტვაში დაუსჯელობის სინდრომის გამო პოლიტიკური კორუფცია ჭარბობს.

ლიტვის სასამართლო სისტემაშიც აღინიშნება კორუფციული ელემენტები, რაც გამოწვეულია ლიტვის

საკანონმდებლო სივრცის ორაზროვნებითა და ბუნდოვანობით.

ლიტვაში კორუფციულ გარიგებებთან ასევე ასოცირდება საგადასახადო სისტემა. აქ ადგილი აქვს აქტიური საქონლის კონტრაბანდას, გადასახადების გადაუხდელობასა და შემოსავლების დამალვას.

თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ სამშენებლო ბიზნესი ყველაზე მომხიბვლელია კორუფციული გარიგებებისთვის და მის ცდუნებას დანიის მსგავსი ქვეყნებიც კი ბოლომდე ვერ არიდნენ თავს, სხვა მიმართულებებთან შედარებით ლიტვაში აქ უფრო დაბალი კორუფციული რისკები შეიმჩნევა.

ლიტვასთან მიმართებაში ხაზგასასმელია საპოლიციო სისტემა და საბაჟო საქმიანობა. როდენ გასაკვირიც არ უნდა იყოს ამ სფეროებში კორუფციის ალბათობა თითქმის არ არსებობს. სახელმწიფოს შემქმნილი აქვს კარგი რეგულაციები.

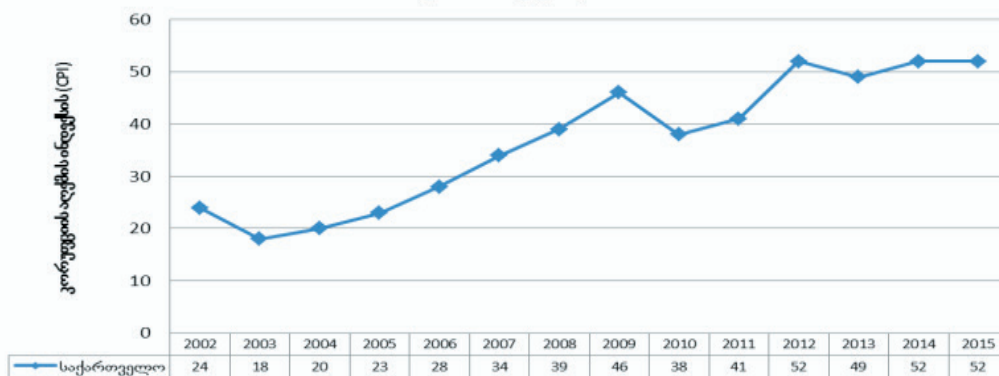
სიტყვის თავისუფლება და მედიის დამოუკიდებლობა დაცულია ლიტვის კონსტიტუციით. აღნიშნული მხოლოდ ფურცელზე არ არის პრაქტიკაშიც ასეა.

საინვესტიციო გარემოს მაძიებელი ინვესტორებისათვის კორუფცია საქართველოშიც არ წარმოადგენს საშიშროებას. მიუხედავად იმისა, რომ ქვეყანაში ჯერ კიდევ არსებობს კორუფციული რისკები მას კარგი წარსული გააჩნია კორუფციის დონის შემცირების კუთხით. აქ არაერთი ძირეული და რთული რეფორმა განხორციელდა სახელმწიფო საქმიანობის გამჭვირვალობისა და ეფექტურობის მისაღწევად. აღნიშნული რეფორმების შედეგია, რომ დღეს საქართველოში ძალზედ ადვილია ბიზნესის დაწყება და ნებართვებისა და ლიცენზიების მოპოვება.

კორუფციასთან ბრძოლის ელემენტები განერილია საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში და წარმოადგენს კარგ შეზღუდვას კორუფციული გარიგებებისათვის. მიუხედავად აღნიშნულისა, ზოგიერთი მიმართულება აღსრულების თვალსაზრისით ჯერ კიდევ მოიკოჭლებს.

2016 წლის კორუფციის აღქმის ინდექსის (CPI) მონაცემების მიხედვით საქართველო 176 ქვეყანას შორის 44-ე ადგილს იკავებს.

საქართველო



შენიშვნა: შედგენილია ჩემს მიერ კორუფციის აღქმის ინდექსის (CPI) მონაცემებზე დაყრდნობით

ქვემოთ მოცემულია საქართველოს კორუფციის აღქმის ინდექსის (CPI) მონაცემი წლების მიხედვით:

უნდა აღინიშნოს, რომ საქართველომ საკმაოდ დიდი შრომა გაწია სასმართლო სისტემის კორუფციისაგან დასახსნელად. მიუხედავად აღნიშნულისა ჯერ კიდევ დიდ პრობლემას წარმოადგენს სასამართლო სისტემის დამოუკიდებლობა.

საქართველოში ხშირად ისმის თანამდებობის პირებისა და გავლენიანი ბიზნესმენების მოსამართლეებზე ზეგავლენის შესახებ, მაგრამ ამ დრომდე ოფიციალურად დადასტურებული ფაქტი არ არსებობს.

საქართველოსთან მიმართებაში ხაზგასამელია საპოლიციო, საგადასახადო და საბაჟო რეფორმები, ასევე სახელმწიფო შესყიდვების და სახელმწიფო სერვისების სფეროში გადადგმული ნაბიჯები, რომლებმაც დახვეწა, გაამარტივა და გამჭვირვალე გახადა ყველა ამ სფეროს საქმიანობა.

მიუხედავად ასეთი ძირეული რეფორმებისა საქართველოში ჯერ კიდევ ადგილი აქვს ფავორიტიზმისა და პატრონაჟის ნიშნებს, განსაკუთრებით კი ადგილობრივ თვითმმართველობებში დასაქმებასთან მიმართებაში. დღეს მოქმედი რეგულაციებით არც პატრონაჟი და არც ფავორიტიზმი საქართველოში დასჯადი არ არის, უფრო მეტიც არ არსებობს შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანო ვისი კომპეტენციაც იქნება მსგავსი ფაქტების გამოვლენა და აღმოფხვრა.

ასევე კორუფციული ელემენტებისაგან ჯერ კიდევ არ არის თავისუფალი სამშენებლო ბიზნესიც. აღნიშნულის კარგ მაგალითს წარმოადგენს გაურკვევ-

ელი და მოსახლეობისათვის საზიანოდ გაცემული სამშენებლო ნებართვები.

საქართველოში სიტყვის თავისუფლება დაცულია კონსტიტუციით და მედეა სივრცე დამოუკიდებელია, მაგრამ ჯერ კიდევ არსებობს ბრალდებები მთავრობის მხრიდან მათ საქმიანობაში ჩარევის მცდელობის თაობაზე.

წინამდებარე ნაშდრომიდან კარგად ჩანს, რომ კორუფციის აღქმის ინდექსის (CPI) საშუალოზე მაღალი შეფასების მქონე ქვეყნებს (მ.შ. საქართველოს) გააჩნიათ საკმაოდ ძლიერი, დახვეწილი და კარგად ჩამოყალიბებული საკანონმდებლო რეგულაციები, მაგრამ რჩება მათ აღსრულების პრობლემა. ასეთი უმოქმედობა კი სტიმულია კორუფციული გარიგებების არსებობისათვის. შესაბამისად საქართველომ კიდევ არაერთი ძირეული და რთული რეფორმა უნდა განახორციელოს კორუფციული რისკების სრულად აღმოსაფხვრელად.

გამოყენებული ლიტერატურა:

1. <http://www.transparency.org/>
2. <https://www.theguardian.com/world/2012/mar/12/gaddafi-contributed-sarkozy-2007-election>
3. დანიის კანონმდებლობა;
4. საფრანგეთის კანონმდებლობა
5. ლიტვის კანონმდებლობა;
6. საქართველოს კანონმდებლობა.